

金融产品网络营销合规解析

《金融产品网络营销管理办法》颁布

发布机构：中国人民银行、工业和信息化部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家知识产权局、国家网信办、国家外汇局 · 施行日：2026年9月30日 · 发布日期：2026年4月21日

距2026年9月30日施行还有 114 天。过渡整改期正在进行中。 [官方全文](#) · [答记者问](#)

7章39条

结构规模

8部门

联合发布

114天

距施行日剩余

8项

禁止行为（第10条）

乐子

一个理财顾问在酒吧喝酒。

"新规第16条——以后在直播间卖理财，必须是金融机构从业人员，有资格有授权，而且平台要在主页展示你的金融业务资质。全程视频音频图文都要保存。"

朋友："那你以后不能忽悠人了？"

理财顾问："不，我还可以忽悠。但每一条忽悠现在都有录像——被监管抽查的时候，他们不需要找证据。我自己帮他们录好了。"

朋友沉默了一会儿："所以你上个月在直播间说的'稳赚不赔'....."

↑

理财顾问放下酒杯，打开手机银行，开始计算如果被罚的话，是第34条规定的哪个处罚档次。

一、义务主体合规分析

金融机构 极高影响

第三方互联网平台 高影响

营销人员与一般主体 中影响

极高影响 本办法核心监管对象

金融机构

经国务院或金融管理部门批准设立的从事金融业务的机构，包括银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司、期货公司、非银行支付机构等；私募基金管理机构、经营本外币兑换特许业务的机构参照执行（第3条、第36条）。

营销内容合规

内容审核第一责任：对网络营销内容的合法合规性负责，建立总部统筹管理、审批备案及合规审查的审核机制，审核材料存档备查。（第7条）

内容真实性：营销内容以产品合同为准，关键信息（产品名称/提供者/类别/利率费率/风险提示）与合同一致，不得有重大遗漏、刻意隐瞒或误导；真实准确、通俗易懂。（第8条）

信息披露：通过官方渠道披露并更新营销产品基本信息、委托第三方平台信息、营销码号资源，并通过客服热线或自营平台提供查询核实渠道。（第9条）

新规 禁止行为：虚假误导内容、引用不实数据、保本承诺/预测业绩/利用模拟业绩误导、夸大保险责任收益、利用审核备案程序误导、片面宣传分期优惠、使用“低风险”“秒到账”“高收益”等诱导性用语、其他禁止行为。（第10条）



AI 广告审核工具

已适配《金融产品网络营销管理办法》，自动检测诱导性用语、保证性承诺、风险提示缺失

ad.legalkit.xyz →

等违规风险点，辅助团队高效完成审批备案与合规审查。

营销行为合规

业务范围限制：在金融管理部门许可的业务范围内营销，以醒目方式提示产品仅面向许可区域；有区域限制的须识别审核客户所在区域。（第5条）

禁止违规营销特定产品：不得为私募类产品、场外衍生品开展面向不特定对象的网络营销，不得通过第三方互联网平台对私募类产品、场外衍生品开展网络营销。（第6条第2款）



产品分区展示：营销多类别金融产品，应当为各类金融产品分别设立宣传展示专区。（第11条）

新规 算法推荐与营销骚扰限制：不得设置诱导过度消费的算法模型；发送营销信息或拨打营销电话须提供拒收或退订选择，消费者拒收后退订后不得以同样方式再次营销；同时提供不针对个人特征的选项或便捷关闭算法推荐选项。（第13条）

代言合规：利用学术机构、行业协会、专业人士及演艺明星等社会公众人物名义或形象作推荐证明，应遵守广告代言有关规定。（第17条）

营销人员管理

新规 从业人员管理责任：承担对其从业人员网络营销行为的管理责任——要求从业人员仅通过合法账号营销；加强合规审查，及时审看第三方平台账号；加强可回溯管理，保存视频、音频、图文资料以供查验。（第16条）

禁止变相营销：金融机构及其员工不得委托第三方互联网平台以“投资者教育”“课程培训”等形式变相开展金融产品网络营销并支付费用。（第21条第2款）

第三方合作管理

新规 责任划分：委托第三方互联网平台提供营销服务，应明确划分双方责任和义务。不得因委托而免除自身对金融产品应当承担的责任。（第20条第1款）

督促第三方：应督促第三方互联网平台加强风险管理，保障业务独立、技术安全、数据和个人信息安全。（第20条第2款）

事前评估：建立事前评估机制，从业务资质、经营情况、技术实力、服务质量、业务合规和声誉等方面评估第三方平台。（第21条第1款）

书面协议：签订书面合作协议，含合作范围、操作流程、各方权责、客户权益保护、数据安全、争议解决、变更终止过渡安排、违约责任等内容。（第22条）

持续跟踪评估：持续跟踪评估第三方平台的合规性、安全性及协议履行情况，及时识别防范因第三方违规导致的衍生风险；发现问题要求整改，情节严重的立即终止合作并移交线索。（第23条）

品牌独立：保障金融产品品牌独立；贷款产品网络营销应由金融机构以自身名义发布产品信息。（第24条）

数据安全与个人信息保护：提供客户信息和数据须取得客户授权同意，采取必要措施保障传输保密性、完整性，防止泄露、篡改和丢失。（第27条）

不履行上述义务的法律责任

- 一般违规：金融管理部门依法依职责采取出具警示函、监管谈话、责令整改、行政处罚等监管措施
第32条
- 内容违规（第10条）：由金融管理部门、市场监管部门、网信部门依法依职责核查处置，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任 第34条第1款
- 数据违规（第27条）：由金融管理部门、网信部门、电信主管部门依法依职责予以处罚 第34条第2款

- 为非法金融活动提供营销服务（第5/6/16/20/25条）：经金融管理部门认定后，由金融管理部门、网信部门、电信主管部门依法依职责予以处罚 第35条
- 违规使用金融字样（第18条）：网信部门、电信主管部门责令限期整改，拒不整改或未按要求整改的依法处罚 第30条第1款
- 违规使用金融字样商标（第19条）：知识产权管理部门、市场监管部门责令限期整改 第30条第2款

新规突破

《办法》将金融产品网络营销纳入金融活动监管框架，明确金融机构及受托第三方平台的资质、委托和行为边界；未取得相应资质的机构和个人不得开展或变相开展金融产品网络营销。

执法先例 海南搜了科技发布金融投资保证性承诺广告被罚16万元

2025年6月，海南搜了科技股份有限公司在互联网发布金融投资产品广告，宣传"在家躺着赚钱，年入百万+"等内容，对投资收益作出保证性承诺，且未对风险作合理提示或警示。海口市市场监管局美兰分局依据《广告法》对其罚款16万元。

对应本办法第10条第3项、第7项

市场监管部门对金融广告中"保证性承诺""诱导性用语"的执法力度持续加强。本办法施行后，此类内容将同时面临金融管理部门与市场监管部门的双重追责，涉嫌犯罪的移送刑事追诉（第34条）。

来源：市场监管总局·2025年互联网违法广告典型案例

二、权利主体保护与救济

权利 · 救济

金融消费者和投资者

购买或使用金融产品、接受金融服务的自然人、法人或其他组织（第3条第4款）。

一、知情权

营销内容以产品合同为准，关键信息须与合同一致并以清晰醒目方式展示，不得有重大遗漏、刻意隐瞒或误导 第8条；金融机构须披露委托平台、营销码号等基本信息并提供查询核实渠道 第9条；第三方平台须披露委托金融机构基本信息及联系方式 第9条第2款。

救济路径：① 通过金融机构客服热线或自营平台查询核实金融产品信息 第9条；② 向金融管理部门（按业务领域分别向人民银行、金融监管总局、证监会、外汇局）投诉举报 第28条；③ 营销内容构成虚假或引人误解的商业宣传的，向市场监管部门投诉 第28条第3款；④ 依据《广告法》第56条、《消费者权益保护法》第55条提起民事诉讼主张赔偿。



二、自主选择权

算法推荐须提供不针对个人特征的选项或便捷关闭选项 第13条第2款；营销信息/电话须提供拒收或退订选择，退订后不得以同样方式再次营销 第13条第1款；弹窗广告须提供一键关闭功能 第14条第2款；组合销售不得将选项设定为默认同意，不得违法搭售 第15条。

救济路径：① 拒收营销信息或退订营销电话，若对方以同样方式再次营销则属违规 第13条第1款；② 弹窗广告无法关闭的，向市场监管部门投诉 第14条、第28条第3款；③ 算法推荐无法关闭或存在诱导过度消费的，向网信部门、电信主管部门投诉 第28条第4款；④ 违法搭售的，依据《消费者权益保护法》第26条、第55条主张民事赔偿。

三、公平交易权

第三方互联网平台不得实施垄断和不正当竞争行为，不得损害公平竞争及金融消费者和投资者合法权益 第26条；网络营销内容不得有虚假或引人误解的内容，不得使用诱导性用语 第10条；非银行支付机构不得将贷款、资管产品等列入支付工具选项 第12条；分期付款不得片面宣传首期费用优惠诱导消费 第10条第6项。

救济路径：① 向市场监管部门投诉平台垄断或不正当竞争行为，市场监管部门依法开展反垄断和反不正当竞争监管执法，必要时可商请金融管理部门协助调查 第28条第3款；② 向金融管理部门投诉产品违规行为 第28条第1款；③ 依据《反垄断法》第60条、《反不正当竞争法》第17条提起民事诉讼主张损害赔偿；④ 通过金融行业协会举报制度进行投诉 第31条。

四、信息安全权

第三方平台提供客户信息和数据须取得客户授权同意，并采取必要措施保障传输的保密性、完整性，防止泄露、篡改和丢失 第27条第1款；第三方平台不得非法获取、非法使用金融机构的客户信息和数据 第27条第2款；涉及个人信息的还须遵守《个人信息保护法》等法律法规 第27条。

救济路径：① 向金融管理部门、网信部门、电信主管部门投诉举报数据违规行为 第28条第4款、第34条第2款；② 依据《个人信息保护法》第69条提起民事诉讼主张损害赔偿（举证责任倒置，由个人信息处理者证明自己没有过错）；③ 依据《数据安全法》第45条、《网络安全法》第64条向有关部门举报；④ 涉及犯罪的向公安机关报案 第29条。

五、受教育权与举报权

金融行业协会应加强金融知识普及教育，引导理性投资、健康消费，完善金融消费者和投资者举报制度 第31条。

救济路径：① 通过金融行业协会建立的举报制度进行投诉举报 第31条；② 各金融行业协会依法实施自律惩戒 第31条；③ 向金融管理部门、市场监管部门、网信部门等行政监管机构投诉举报 第28条。

六、购买环节特别保护

第三方平台提供转接渠道的，须跳转至金融机构自营平台，不得跳转至其他第三方营销平台；在消费者即将进入购买/使用环节时应进行**显著提醒并设置强制阅读时间** 第5条第2款；第三方平台不得介入或变相介入销售合同签订、资金划转、适当性测评、贷款额度测评等销售环节，不得与消费者进行互动咨询 第20条第1款。

救济路径：① 发现第三方平台直接介入销售环节（如直接在平台页面签约、划转资金、进行适当性测评等），向金融管理部门举报 第20条、第28条；② 因第三方平台违规介入购买环节导致损失的，可依据本办法规定追究第三方平台相应责任 第20条第1款第2句；③ 金融机构不得因委托第三方平台而免除自身责任，消费者可同时向金融机构主张权利 第20条第1款。

舆情热点 金融监管总局发布《关于警惕过度借贷营销诱导的风险提示》

2024年3月，金融监管总局专门发布风险提示，指出部分机构通过混淆概念、不实承诺、隐瞒风险等虚假宣传手段诱导消费者办理网络贷款，特别是以“零利息”“低门槛”等话术进行营销诱导。同期，保险业销售行为违规罚单占比持续超过全部罚单的四成。2025年3月央视“3·15”晚会曝光金融营销乱象，引发社会广泛关注。

对应本办法第8条（内容真实性）、第10条（禁止诱导性用语）、第13条（算法与骚扰限制）、第15条（禁止搭售）

消费者投诉数据持续攀升是本办法出台的直接驱动力。答记者问明确指出：虚假和误导宣传、营销行为涉嫌垄断和无序竞争、营销内容违背社会公序良俗，是当前金融产品网络营销面临的三大突出问题。

来源：国家金融监督管理总局·2024年风险提示

四、监管协同机制

金融管理部门

（人民银行/金融监管总局/证监会/外汇局）

按业务领域实施对金融机构网络营销的监督管理，制定客户区域认定标准

第28条第1款

市场监管部门

互联网收费监管、广告监管、反垄断和反不正当竞争监管执法

第28条第3款

网信部门

金融产品营销信息内容管理、数据安全、个人信息保护监管；涉金融字样监测管理

第28条第4款、第30条

电信主管部门

金融产品营销信息内容管理、数据安全、个人信息保护监管；涉金融字样监测管理

第28条第4款、第30条

知识产权管理部门

涉金融字样商标的监测和管理

第30条第2款

金融行业协会

行业标准制定、自律惩戒、集中披露平台建设、APP备案管理、消费者举报制度

第31条

五、第10条：禁止行为完整清单

网络营销内容制作不得有以下行为——违反本条的，由金融管理部门、市场监管部门、网信部门核查处置；涉嫌犯罪的移送刑事追诉（第34条）

- 1. 使用虚假或者引人误解的内容 第10条第1项
- 2. 引用不真实、不准确或未经核实的数据和资料 第10条第2项
- 3. 明示或暗示资产管理产品、投资顾问或咨询服务保本、承诺收益、限定损失金额或比例；简单依据短期、非常态的业绩比较基准或过往业绩高低进行展示排序；预测未来业绩；利用模拟业绩、部分客户或个别有利时段的表现等方式误导投资者 第10条第3项
- 4. 夸大保险责任或保险产品收益，将保险产品收益与存款、资产管理产品等金融产品简单类比 第10条第4项
- 5. 利用金融管理部门、行业自律组织对金融产品的审核或备案程序，误导消费者认为金融管理部门、行业自律组织对该金融产品提供保证 第10条第5项
- 6. 涉及分期付款的，通过片面宣传首期费用优惠等方式诱导消费 第10条第6项
- 7. 使用“低风险”“低门槛”“秒到账”“高收益”“低利率”“无成本”等诱导性用语 第10条第7项
- 8. 法律法规、国家有关规定禁止的其他行为 第10条第8项（兜底条款）

六、可执行合规检查清单

施行后30日内（截至2026年10月30日）

紧急

☐ 清理全部存量网络营销内容，确保与产品合同一致，删除诱导性用语

第8条、第10条

☐ 建立总部统筹的营销内容审核机制，明确审批备案及合规审查流程

第7条

☐ 核查所有与第三方互联网平台签订的合作协议，补充本办法要求的必备条款

第22条

☐ 在官方渠道披露本机构委托的全部第三方互联网平台信息及营销码号

第9条

☐ 完成全体营销从业人员资质核查与授权确认

第16条第1款

施行后90日内（截至2026年12月29日）

重要

☐ 建立第三方互联网平台事前评估机制（业务资质/经营情况/技术实力/服务质量/业务合规/声誉）

第21条

☐ 建立第三方平台持续跟踪评估体系与风险预警机制

第23条

☐ 完成算法推荐系统的合规审查：实现拒收/退订功能、关闭算法推荐选项

第13条

☐ 多类别金融产品分别设立宣传展示专区

第11条

☐ 实现营销可回溯管理——保存视频、音频、图文资料备查

第16条第2款

持续执行

长效

☐ 营销内容审批备案及合规审查持续运行，审核材料存档备查

第7条

☐ 持续跟踪评估第三方平台合规性、安全性及协议履行情况

第23条

☐ 定期更新官方渠道披露信息（产品基本信息、委托平台、营销码号等）

第9条

☐ 持续监测第三方平台是否介入销售环节（签约/资金划转/适当性测评/贷款额度测评）

第20条

☐ 保障客户数据授权合规，落实传输保密性、完整性措施

第27条

↑

本页由AI辅助生成

☐ 非银行支付机构：持续检查收银台页面，确保支付工具与贷款/资管产品区隔展示

第12条

☐ 第三方平台：持续巡查监测营销内容，发现违规立即停止发布并报告

第16条第4款

绝对红线：触犯即面临严重后果

1. 为非法金融活动（非法集资、非法证券期货、虚拟货币发行交易、非法外汇保证金等）提供网络营销服务或便利——由多部门联合处罚 第6条、第35条
2. 发布虚假或引人误解的营销内容——可移送刑事追诉 第10条第1项、第34条
3. 第三方平台介入或变相介入销售合同签订、资金划转——依法承担相应责任 第20条
4. 向不特定对象网络营销私募类产品或场外衍生品 第6条第2款
5. 未经授权使用含金融属性字样误导消费者——限期整改，拒不整改的依法处罚 第18条、第19条、第30条
6. 第三方平台帮助合作金融机构借助技术手段规避监管 第20条第2款

七、谈资

01

以后在抖音上卖理财的，主页必须展示金融业务资质。第 16 条要求平台核验营销主体的资质资格，并在账号主页展示认证材料——没有资质认证的金融类账号，平台应暂停发布或关闭。

第16条

02

所有通过直播、短视频做的金融营销，视频音频图文都要保存留档。第 16 条要求金融机构"加强营销行为可回溯管理，保存有关视频、音频、图文资料以供查验"——你过去说的每一句话，随时可以被调出来看。

第16条

03

第 10 条一口气列了八类禁止行为。保本承诺、预测未来业绩、利用个别有利时段数据误导、使用"低风险""秒到账""高收益"等诱导性用语——全是明文禁止。

第10条



本页面由AI辅助生成

第三方平台不能介入销售环节。第 20 条禁止第三方平台介入或变相介入销售合同签订、资金划转、适当性测评等环节——一个按钮越位，就是违规。

第20条

七、关键时间线

2026年4月21日

八部门联合发布

中国人民银行、工业和信息化部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家知识产权局、国家网信办、国家外汇局联合发布〔2026〕第9号公告。

2026年5月31日（今天）

过渡整改期进行中

答记者问明确：在施行前，金融机构、第三方互联网平台应主动加快整改清理与办法要求不一致的营销内容和行为。

2026年9月30日

正式施行

《金融产品网络营销管理办法》正式生效。此后所有金融产品网络营销活动均须符合本办法要求，违规将面临法律责任。

2026年10月30日

首轮合规截止日（施行后30日）

建议在此日期前完成存量内容清理、审核机制建立、协议补签、从业人员资质核查等紧急合规事项。

2026年12月29日

次轮合规截止日（施行后90日）

建议在此日期前完成第三方平台评估机制建立、算法推荐合规、产品专区设立、可回溯管理系统上线等重要合规事项。

本办法由中国人民银行、工业和信息化部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家知识产权局、国家网信办、国家外汇局联合发布（〔2026〕第9号），2026年4月21日公布，2026年9月30日起施行。共七章三十九条。

↑

本页面由AI辅助生成

上位法依据：《中国人民银行法》《银行业监督管理法》《证券法》《证券投资基金法》《保险法》《信托法》《期货和衍生品法》《广告法》《反垄断法》《反不正当竞争法》《数据安全法》《个人信息保护法》《外汇管理条例》《防范和处置非法集资条例》《互联网信息服务管理办法》《网络数据安全条例》等。

本指南仅供参考，不构成法律意见。具体合规方案请咨询持有执业资格的律师。



史宇航 律师

数据合规与网络法实务，扫码咨询合规方案

沪ICP备2025142899号-2 沪公网安备 31010402336754 号

